

ДОГОВОР № 45/МТС

возмездного оказания услуг

г. Москва «10» января 2024 года

ООО «Кузнецов-Мед» (ОГРН 1147746888999, ИНН 7710987654), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кузнецова Василия Артуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «МедТехСнаб» (ОГРН 1157746123456, ИНН 7712345678)**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Смирнова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поставке медицинского оборудования, расходных материалов и комплектующих для оснащения хирургических отделений клиник Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Номенклатура, количество, стоимость оборудования и материалов, а также сроки поставки определяются в Спецификациях (Приложениях), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификации подписываются уполномоченными представителями Сторон и действуют в течение срока, указанного в них.

1.3. Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям нормативной документации, иметь сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения, необходимые для их использования в медицинских целях на территории РФ. Исполнитель обязуется передать Заказчику копии указанных документов вместе с товаром.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

Обеспечить поставку оборудования и материалов в полном объеме, согласно согласованным Спецификациям;

Передать оборудование и материалы надлежащего качества, в установленные сроки и по адресам, указанным в Спецификациях;

Предоставить Заказчику полный пакет сопроводительной и технической документации;

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока устранить их за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

Своевременно принять и оплатить оборудование и материалы в порядке, установленном настоящим Договором;

Обеспечить доступ представителей Исполнителя к месту поставки для проведения приемки товара;

Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, требуемую для исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3. Стороны вправе запрашивать у другой Стороны информацию, необходимую для исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Договора составляет 48 500 000 (сорок восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20% — 8 083 333 руб.

3.2. Оплата производится в следующем порядке:

30% предоплата в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания соответствующей Спецификации;

70% — в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта приема-передачи услуг и товарной накладной (форма ТОРГ-12).

3.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе начислить пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Приемка оборудования и материалов осуществляется уполномоченными представителями Сторон на складе Заказчика.

4.2. Факт оказания услуг подтверждается подписанием акта приема-передачи услуг и товарной накладной (форма ТОРГ-12). Стороны подписывают указанные документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара.

4.3. В случае выявления недостатков Заказчик составляет мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного обязательства.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2024 года, а в части расчетов — до полного их завершения.

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик	Исполнитель
ООО «Кузнецов-Мед»	ООО «МедТехСнаб»
125009, г. Москва, ул. Островитянова, д. 23	127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 15, офис 7
ИНН 7710987654, КПП 771001001	ИНН 7712345678, КПП 771301001
р/с 40702810123450001234	р/с 40702810234560007890
ПАО «Сбербанк» г. Москва	ПАО «ВТБ» г. Москва
к/с 30101810400000000225	к/с 30101810700000000187
БИК 044525225	БИК 044525187

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «Кузнецов-Мед»

Генеральный директор
ООО «МедТехСнаб»

_____/Кузнецов В.А./

_____/Смирнов А.В./